

PORTARIA Nº 42/2026/GAB-SEJUS/MT

Dispõe sobre o uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo - IMPO, no âmbito do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso.

O **SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA** e a **SECRETÁRIA ADJUNTA DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO E POLÍTICA SOBRE DROGAS**, no uso das atribuições legais conferidas pelo artigo 71, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 26-A da Lei Complementar nº 612, de 28 de janeiro de 2019, acrescentado pela Lei Complementar nº 799, de 04 de dezembro de 2024; e pelos arts. 6º e 8º do Decreto nº 1.581, de 25 de julho de 2025;

CONSIDERANDO o princípio da proteção integral e da prioridade absoluta assegurado às crianças e aos adolescentes, nos termos do art. 227 da Constituição Federal e dos arts. 1º e 4º da Lei nº 8.069/1990 (ECA);

CONSIDERANDO a natureza pedagógica das medidas socioeducativas, nos termos da Lei nº 12.594, de 18 de janeiro de 2012 (SINASE), e o princípio da intervenção mínima previsto no art. 100, parágrafo único, inciso VII, da Lei nº 8.069/1990 (ECA);

CONSIDERANDO que o uso da força e de instrumentos de menor potencial ofensivo deve observar os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade e moderação, nos termos da Lei nº 13.060, de 22 de dezembro de 2014, e do Decreto nº 12.341, de 23 de dezembro de 2024, que dispõem sobre o uso da força e dos instrumentos de menor potencial ofensivo por agentes públicos;

CONSIDERANDO a Resolução nº 252 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), que estabelece parâmetros para a atuação no atendimento socioeducativo, com ênfase na prevenção da violência institucional;

CONSIDERANDO a necessidade de qualificação da gestão de crises no âmbito socioeducativo, com vistas à redução de danos, à preservação da vida e à limitação da intervenção de forças externas;

CONSIDERANDO a prioridade da atuação técnica baseada em negociação, mediação e gerenciamento de crises como meios adequados à resolução de situações críticas;

RESOLVEM:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E DOS PRINCÍPIOS

Art. 1º Esta Portaria regulamenta o uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) no âmbito das unidades do Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso.

§ 1º Para os fins desta portaria, consideram-se Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) aqueles destinados à contenção excepcional de situações de risco, com a finalidade de preservar vidas e reduzir danos, sendo vedada sua utilização como forma de punição, coerção ou disciplina.

§ 2º O uso de IMPO deverá estar obrigatoriamente inserido em protocolo institucional de gerenciamento de crises, sendo vedada sua utilização de forma isolada ou dissociada de estratégias prévias de intervenção não violenta.

Art. 2º O uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) observará, cumulativamente, os seguintes princípios:

- I - legalidade;
- II - necessidade;
- III - proporcionalidade;
- IV - excepcionalidade;
- V - proteção integral;
- VI - intervenção mínima;
- VII - razoabilidade;
- VIII - responsabilização e rastreabilidade

Art. 3º A atuação dos Agentes de Segurança Socioeducativo deverá priorizar, de forma progressiva e articulada:

- I - a mediação de conflitos;
- II - o diálogo e a comunicação verbal qualificada;
- III - a adoção de técnicas de intervenção não violenta;
- IV - a preservação da integridade física e psíquica do adolescente;
- V - a utilização de técnicas de negociação em situações de crise;
- VI - a implementação de estratégias de gerenciamento de crises, com avaliação contínua de risco e adoção de decisões proporcionais.

§ 1º O uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) constitui medida excepcional e de

último recurso, admitida apenas quando esgotados, de forma comprovada, os meios previstos neste artigo.

§ 2º Considera-se esgotamento dos meios a demonstração de que foram efetivamente adotadas, sem êxito, medidas de negociação, contenção verbal e intervenção técnica não violenta, devidamente registradas.

CAPÍTULO II

DO USO DOS INSTRUMENTOS DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO (IMPO)

Art. 4º Poderá ser autorizado, em caráter excepcional, o uso dos seguintes Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO):

- I - espargidores de agente químico;
- II - munições de impacto controlado;
- III - artefatos de efeito moral.

§ 1º O emprego dos instrumentos previstos neste artigo deverá observar, cumulativamente, os critérios de estrita necessidade, proporcionalidade e avaliação individualizada do risco.

§ 2º É vedado o **porte ostensivo e o uso indiscriminado de IMPO**, devendo sua utilização ocorrer apenas em última instância, após o esgotamento dos meios previstos no art. 3º.

§ 3º Sempre que possível, o uso de IMPO deverá ser precedido de comunicação verbal clara ao adolescente, com advertência sobre a intervenção, como medida de dissuasão e redução de danos.

Art. 5º É expressamente vedado o uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO):

- I - como medida disciplinar;
- II - contra adolescentes já contidos ou com a contenção devidamente efetivada;
- III - contra adolescentes com deficiência, gestantes ou em condição de vulnerabilidade acentuada, salvo em situação de risco iminente de morte ou grave lesão;
- IV - em ambientes fechados sem ventilação adequada;
- V - de forma coletiva e indiscriminada.

Parágrafo único. O uso de IMPO somente será autorizado pelo Líder de Equipe do dia, com atuação SOMENTE de agentes de segurança socioeducativa capacitados em gerenciamento de crises, competindo ao mesmo solicitar à direção da Unidade que determine imediatamente que a equipe multidisciplinar realize atendimento aos adolescentes visando acolhimento e reflexões sobre o evento crítico.

Art. 6º O uso de agentes químicos em ambientes fechados somente será admitido em situações excepcionais de grave risco à vida, e com uso dos modelos em gel ou espuma, mediante:

- I - justificativa técnica devidamente fundamentada;
- II - adoção prévia e concomitante de medidas para mitigação de danos;
- III - comunicação imediata à direção da unidade;
- IV - adoção de medidas imediatas de ventilação do ambiente e retirada dos adolescentes após o controle da situação.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto neste artigo poderá ensejar a responsabilização administrativa, civil e penal dos agentes envolvidos.

CAPÍTULO III

DA CAUTELA, DESCAUTELA E CONTROLE

Art. 7º A cautela e a descautela dos Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) deverão ser realizadas mediante registro formal, individualizado e rastreável, sob a responsabilidade do líder de plantão, a quem compete a guarda, o controle e a conferência do material.

Art. 8º O registro de cautela e descautela deverá conter, no mínimo:

- I - identificação completa do servidor responsável pela retirada e devolução;
- II - data e horário da cautela e da descautela;
- III - identificação detalhada do material, incluindo tipo, número de série ou lote, quando houver;
- IV - registro da pesagem do material, em gramas, no momento da cautela e da descautela, quando aplicável;
- V - justificativa para a retirada do equipamento;
- VI - identificação e assinatura dos responsáveis pela entrega e recebimento.

CAPÍTULO IV

DO REGISTRO, CONTROLE E ANÁLISE DO USO

Art. 9º Todo uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO) deverá ser obrigatoriamente registrado em relatório circunstanciado, de forma imediata ou, justificadamente, no menor prazo possível após a ocorrência.

Art. 10. O relatório de que trata o art. 9º deverá conter, no mínimo:

- I - descrição detalhada e cronológica da ocorrência;
- II - fundamentação técnica e justificativa do uso do IMPO;
- III - identificação dos adolescentes e servidores envolvidos;

- IV - indicação das medidas adotadas após o evento;
- V - registro de eventual atendimento médico, psicológico ou assistencial prestado ao adolescente;
- VI - descrição das medidas prévias de negociação, contenção verbal e técnicas de desescalada empregadas;
- VII - avaliação quanto à necessidade de acionamento da Polícia Militar, nos moldes do recomendado pelo SINASE (Resolução nº 119/2026 do CONANDA);
- VIII - identificação do tipo de IMPO utilizado, com indicação de quantidade, intensidade ou número de disparos, quando aplicável.

Art. 11. Compete à direção da unidade:

- I - analisar a legalidade, necessidade e proporcionalidade do uso do IMPO;
- II - promover análise técnica do evento, com vistas ao aprimoramento dos protocolos de gestão de crises;
- III - adotar as providências cabíveis, em caso de irregularidade, inclusive quanto à apuração de responsabilidade;
- IV - comunicar a Coordenadoria de Segurança e encaminhar o relatório previsto no art. 10, nos prazos estabelecidos em norma interna;
- V - assegurar o arquivamento, controle e rastreabilidade dos registros;
- VI - acionar da Polícia Militar, nos casos do artigo 10, VII como ainda informar imediatamente o Juízo da Infância competente e a Superintendência de Administração Socioeducativa.

CAPÍTULO V

DA PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE

Art. 12. Após qualquer intervenção com uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO), deverão ser adotadas, de forma imediata e obrigatória, as seguintes providências:

- I - realização de procedimentos de descontaminação, quando aplicável;
- II - avaliação médica imediata e, se necessário, encaminhamento para atendimento especializado;
- III - registro da ocorrência junto à autoridade policial competente, quando cabível;
- IV - realização de exame de corpo de delito, nos termos da legislação vigente;
- V - acompanhamento psicológico, conforme avaliação técnica;
- VI - registro detalhado no prontuário individual do adolescente;
- VII - realização de escuta qualificada do adolescente acerca do ocorrido, com a devida oitiva e colheita de seu depoimento, asseguradas as garantias legais, como instrumento de apuração dos fatos, avaliação institucional, prevenção de novos episódios e proteção de direitos.

CAPÍTULO VI

DA CAPACITAÇÃO

Art. 13. Compete à gestão estadual do Sistema Socioeducativo promover e assegurar, de forma contínua, periódica e gratuita, a capacitação dos servidores, especialmente dos agentes de segurança socioeducativa, nas áreas de gerenciamento de crises, mediação e negociação de conflitos, com enfoque no uso progressivo da força e na doutrina de menor potencial ofensivo.

§ 1º A capacitação de que trata o caput deverá abranger:

- I - técnicas de desescalada de conflitos;
- II - direitos humanos e proteção integral de crianças e adolescentes;
- III - práticas restaurativas;
- IV - técnicas de negociação em situações de crise;
- V - gerenciamento de crises no contexto socioeducativo;
- VI - uso progressivo da força e tomada de decisão sob estresse;
- VII - princípios teóricos e aplicação prática de técnicas e tecnologias não letais.

§ 2º A capacitação deverá ser certificada, periódica e atualizada, constituindo requisito indispensável para a autorização de porte e uso de Instrumentos de Menor Potencial Ofensivo (IMPO).

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14. O descumprimento do disposto nesta Portaria sujeitará o agente às sanções administrativas, civis e penais cabíveis, assegurados o contraditório e a ampla defesa, nos termos da legislação vigente.

Art. 15. A implementação desta Portaria deverá ser acompanhada por mecanismos permanentes de monitoramento, controle e avaliação, com vistas à prevenção de abusos, à redução de danos, à proteção dos direitos dos adolescentes e ao aprimoramento contínuo dos protocolos de gestão de crises no sistema socioeducativo.

Parágrafo único. Para fins de atendimento do *caput* fica constituída a COMISSÃO ESTADUAL DE ANÁLISE DE USO DA FORÇA NO ÂMBITO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO, a qual terá reuniões mensais nas quais serão analisados os casos de uso, cabendo promover as orientações e monitoramento, a comissão será constituída por representantes:

- I-Superintendência de Administração Socioeducativo

II-Coordenadoria de Atendimento Socioeducativo

III-Coordenadoria de Segurança Socioeducativa

IV-Coordenadoria de Ensino e Aperfeiçoamento do Servidor Socioeducativo

V-Gerência de Operações Socioeducativas Especializadas

Art. 16. Os casos omissos e as situações excepcionais serão dirimidos pela autoridade competente, observados os princípios da legalidade, necessidade, proporcionalidade, razoabilidade e proteção integral.

Art. 17. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

Lenice Silva dos Santos Barbosa

Secretária Adjunta do Sistema Socioeducativo e Política sobre Drogas

Valter Furtado Filho

Secretário de Estado de Justiça